

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA
Contrato n. 2024/087

Pelo presente instrumento particular, de um lado TECH SOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 12.345.678/0001-90, com sede na Rua das Palmeiras, 100, Sao Paulo/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado CONSULTORIA ALFA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 98.765.432/0001-10, com sede na Avenida Atlantica, 500, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o seguinte.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

As partes declaram possuir plena capacidade para celebrar o presente contrato e assumir as obrigacoes nele previstas. Qualquer alteracao de endereco devera ser comunicada por escrito no prazo de 10 dias.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato e a prestacao de servicos de consultoria em tecnologia da informacao, incluindo diagnostico de processos, elaboracao de relatorios tecnicos, capacitacao de equipes e apoio a implantacao de sistemas de gestao. A CONTRATADA devera executar os servicos com diligencia, observando as normas tecnicas aplicaveis e as orientacoes da CONTRATANTE.

Os entregaveis incluem: (i) relatorio de diagnostico em ate 30 dias da assinatura; (ii) plano de acao trimestral; (iii) workshops mensais de capacitacao; (iv) relatorio final de encerramento. Toda documentacao produzida sera entregue em formato digital e, quando solicitado, em via impressa.

Este contrato substitui quaisquer entendimentos verbais anteriores relativos ao mesmo objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O presente contrato tem vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais periodos mediante aditivo escrito assinado pelas partes. A vigencia inicia-se na data da ultima assinatura e encerra-se automaticamente ao termino do prazo, salvo renovacao expressa.

Durante a vigencia, a CONTRATADA devera manter equipe tecnica alocada conforme o plano de trabalho anexo. A ausencia injustificada de profissionais-chave por mais de 15 dias uteis autoriza a CONTRATANTE a exigir substituicao em prazo razoavel.

Paragrafo primeiro. A prorrogacao nao e automatica. Qualquer das partes devera manifestar interesse com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias do termino.

Paragrafo segundo. Em caso de prorrogacao, os valores poderao ser reajustados pelo IPCA acumulado no periodo, limitado a 10% ao ano, mediante negociacao de boa-fe.

Paragrafo terceiro. O termino da vigencia nao extingue obrigacoes de confidencialidade, que permanecem por 24 meses apos o encerramento. A data de assinatura prevista e 1 de marco de 2024, com termino em 28 de fevereiro de 2025, salvo prorrogacao. As partes reconhecem que o prazo de 12 meses e essencial para o planejamento orcamentario da CONTRATANTE e para a alocao de equipe da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

O valor total do contrato e de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos em doze parcelas mensais iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O pagamento sera realizado ate o quinto dia util de cada mes, mediante nota fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que os servicos do mes anterior tenham sido atestados pela CONTRATANTE.

Paragrafo primeiro. A nota fiscal devera ser enviada com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data de vencimento, acompanhada do relatorio de atividades do periodo.

Paragrafo segundo. Nao havera reajuste no primeiro ano de vigencia. Eventuais despesas de viagem, hospedagem e deslocamento somente serao reembolsadas se pre-aprovadas por escrito e comprovadas por documentos fiscais.

Paragrafo terceiro. O valor contempla todos os tributos, encargos e custos da CONTRATADA, nao cabendo cobranca adicional a titulo de taxa de administracao, salvo acordo especifico.

Os servicos extraordinarios, fora do escopo da clausula segunda, serao orcados previamente e so terao inicio apos aprovacao formal.

Horas extras nao autorizadas nao geram direito a pagamento. O descumprimento reiterado de prazos de pagamento, apos notificacao, constitui inadimplemento contratual.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacoes da CONTRATADA: prestar os servicos com qualidade tecnica; indicar um coordenador responsavel; cumprir os prazos do plano de trabalho; guardar sigilo sobre informacoes da CONTRATANTE; e substituir profissionais que nao atendam ao perfil acordado, em ate 10 dias uteis apos comunicacao.

A CONTRATADA nao podera subcontratar a totalidade dos servicos.

Subcontratacoes parciais dependem de autorizacao previa e escrita.

A responsabilidade perante a CONTRATANTE permanece integralmente com a CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao obrigacoes da CONTRATANTE: fornecer informacoes e acessos necessarios; designar um gestor do contrato; atestar os servicos em ate 5 dias uteis apos o relatorio mensal; efetuar os pagamentos nos prazos previstos; e comunicar tempestivamente mudancas de escopo.

A CONTRATANTE disponibilizara ambiente de trabalho remoto ou presencial, conforme combinado, e garantira acesso aos sistemas estritamente necessarios a execucao. O atraso na disponibilizacao de informacoes essenciais podera justificar prorrogacao proporcional dos prazos de entrega, mediante registro em ata.

CLAUSULA SETIMA - DO ATRASO E DAS PENALIDADES

Em caso de atraso no pagamento, incidirao juros de mora de 1% ao mes e multa de 2% sobre o valor da parcela em atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATADA a suspender os servicos, mediante notificacao previa de 5 (cinco) dias uteis, sem prejuizo da cobranca do debito e das penalidades.

Paragrafo primeiro. A suspensao nao caracteriza rescisao automatica. Os servicos serao retomados em ate 3 dias uteis apos a quitacao.

Paragrafo segundo. Atraso da CONTRATADA na entrega de relatorios ou workshops, por culpa exclusiva sua, sujeita-a a multa de 0,5% do valor mensal por dia de atraso, limitada a 10% da parcela do mes.

Paragrafo terceiro. As penalidades serao aplicadas apos defesa escrita no prazo de 10 dias uteis, salvo reconhecimento expresse do inadimplemento.

Nenhuma penalidade sera devida em caso de caso fortuito ou forca maior, assim entendidos eventos imprevisiveis e inevitaveis que impecam o cumprimento da obrigacao, incluindo calamidades, greves gerais e interrupcoes de infraestrutura publica. A parte afetada devera comunicar o evento em ate 48 horas e envidar esforcos para mitigar os efeitos.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante notificacao escrita com antecedencia minima de 30 (trinta) dias. Em caso de rescisao imotivada pela CONTRATANTE antes do termino do prazo contratual, esta pagara a CONTRATADA multa equivalente a 20% do valor total remanescente do contrato.

Paragrafo primeiro. Constitui justa causa para rescisao imediata:

(a) inadimplemento nao sanado em 15 dias apos notificacao; (b) falencia, recuperacao judicial ou dissolucao de qualquer das partes; (c) violacao grave de confidencialidade; (d) pratica de ato ilicito relacionado a execucao do contrato.

Paragrafo segundo. Na rescisao por justa causa imputavel a CONTRATADA, nao sera devida a multa de 20% prevista no caput, subsistindo apenas o pagamento pelos servicos efetivamente prestados e atestados.

Paragrafo terceiro. Na rescisao por justa causa imputavel a CONTRATANTE, alem dos servicos prestados, sera devida a multa de 20% sobre o saldo remanescente.

Apos a rescisao, a CONTRATADA devolvera acessos, credenciais e documentos em ate 10 dias uteis e entregara relatorio de transicao.

A CONTRATANTE pagara as parcelas vencidas e o pro rata dos servicos do mes da rescisao, em ate 15 dias apos o encerramento operacional.

CLAUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

Todas as informacoes tecnicas, comerciais, financeiras e estrategicas trocadas entre as partes sao confidenciais. E vedado divulgar, copiar ou utilizar tais informacoes para finalidade diversa da execucao deste contrato, durante a vigencia e por 24 (vinte e quatro) meses apos o encerramento, salvo obrigacao legal ou ordem judicial, hipotese em que a parte devera, se permitido, avisar a outra com antecedencia.

Nao sao confidenciais informacoes que: (i) ja eram de dominio publico; (ii) tenham sido desenvolvidas de forma independente; (iii) tenham sido recebidas de terceiro sem dever de sigilo. A violacao desta clausula autoriza a rescisao por justa causa e a busca de perdas e danos.

CLAUSULA NONA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os relatorios, metodologias especificas e materiais produzidos exclusivamente para a CONTRATANTE no ambito deste contrato serao de titularidade da CONTRATANTE apos o pagamento correspondente. Ferramentas, templates e know-how preexistentes da CONTRATADA permanecem de sua titularidade, sendo concedida licenca de uso limitada ao objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Sao Paulo/SP para dirimir quaisquer controversias oriundas deste contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Antes de qualquer medida judicial, as partes envidarao esforcos para solucao amigavel no prazo de 15 dias uteis, por reuniao entre os gestores do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Este contrato constitui o acordo integral entre as partes. Alteracoes somente serao validas por escrito. A tolerancia quanto ao descumprimento de qualquer clausula nao implicara novacao ou renuncia de direitos. Se alguma disposicao for considerada invalida, as demais permanecerao em vigor.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presenca de duas testemunhas.

Sao Paulo, 1 de marco de 2024.

CONTRATANTE: TECH SOLUCOES LTDA

CONTRATADA: CONSULTORIA ALFA LTDA

Testemunhas: _____